

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3053/2535	พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง ชิด สุรา มา ตร์	โจทก์
	นาย สำอาง ค์ จันทร สี่ ผีอก	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227, มาตรา 218

โจทก์มีนาง ท.ซึ่งเป็นน้องภริยาจำเลยกับนางต. ป้าจำเลยเป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนว่า เห็นจำเลยถือมีดยื่นทำทนายผู้ตาย แล้วถูกผู้ตายยิง แต่จำเลยหลบทัน กระสุนเลยพลาดไปถูก นาง ส. แม้พยานทั้งสองจะมีได้เบิกความถึงเหตุการณ์ต่อมาตอนที่ผู้ตายถูกยิง แต่พยานทั้งสองเคยให้การในชั้นสอบสวนว่าเห็นจำเลยเป็นคนยิงผู้ตาย แม้จะให้การหลังเกิดเหตุถึง 1 เดือนเศษก็ไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสองมุ่งปรักปรำจำเลย แต่กลับมุ่งช่วยจำเลยว่าเป็นการยิงป้องกันตัว เพราะเป็นญาติกับจำเลย คำให้การชั้นสอบสวนแม้เป็นพยานบอกเล่าก็อาจนำไปฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้ ความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือนคดีโจทก์เฉพาะความผิดฐานนี้จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก แม้ศาลชั้นต้นจะรับฎีกาฐานนี้ไว้ ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางชิต สุรามาตร์ ภริยาของนายบุญธรรมสุรามาตร์ ผู้ตาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคแรก เป็นความผิดหลายกรรม เรียงกระทงลงโทษ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 16 ปี ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 ทวิ วรรคแรก จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 16 ปี 1 เดือน ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่า จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจนถึงแก่ความตายหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีนางทุเรียน ใบเนียมน้องภริยาจำเลย กับนางต่วน สายรัด ป้าจำเลยเป็นพยานเบิกความประกอบบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4ว่า ขณะที่พยานทั้งสองกับนางทองหล่อ จันทร์สีเผือก ภริยาจำเลยนั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้าน ได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่จำเลยด่านายเอนกตลอดจน

จำเลยได้ถือมีดขอยื่นทำทนายผู้ตาย แล้วถูกผู้ตายยิงแต่จำเลยหลบทัน กระสุนปืนเลย
พลาดไปถูกนางสมควร แม้พยานทั้งสองจะมีได้เบิกความถึงเหตุการณ์ต่อมาตอนที่ผู้
ตายถูกยิง แต่พยานทั้งสองเคยให้การในชั้นสอบสวนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม

2531 ตามเอกสารหมาย จ.3 และ จ.4 ว่า หลังจากผู้ตายยิงถูกนางสมควรแล้วขณะ
วิ่งกลับบ้านก็ถูกนายเอนกเข้าแย่งปืน นางทองหล่อเรียกจำเลยให้ช่วยลูก จำเลยถือ
อาวุธปืนยาวลูกซองเข้าไปหาผู้ตาย ผู้ตายได้หันอาวุธปืนมาทางจำเลย จำเลยจึงยิงผู้
ตายล้มลง แสดงว่าพยานทั้งสองได้เห็นจำเลยเป็นคนยิงผู้ตาย แม้จะให้การหลังเกิด
เหตุถึง 1 เดือนเศษ ก็ไม่ปรากฏว่าพยานทั้งสองมุ่งปรักปรำจำเลยแต่กลับมุ่งช่วย
จำเลยว่าเป็นการยิงป้องกันตัวเพราะเป็นญาติกับจำเลย คำให้การในชั้นสอบสวนนี้แม้
เป็นพยานบอกเล่าก็อาจนำไปฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นได้ นอกจากนี้โจทก์ยังมี
นางสาวสุชินนางวิลาวลัย กับนายประทีน สุรามาตร์ บุตรผู้ตายเป็นพยานเบิกความ
สนับสนุนว่า หลังจากนายเอนกแย่งอาวุธปืนจากผู้ตายได้แล้วนางสาวสุชินกับนางวิล
าวลัยก็ช่วยกันแย่งอาวุธปืนกระบอกนั้นคืนมาจากนายเอนกอีกต่อหนึ่ง ขณะที่นางสาว
สุชินถืออาวุธปืนสั้นลูกซองกระบอกนั้นอยู่ก็มีเสียงปืนดัง 1 นัด เห็นผู้ตายถูกยิงล้ม
ในบริเวณบ้านและเห็นจำเลยถืออาวุธปืนลูกซองอยู่ แม้นางสาวสุชินกับนางวิลาวลัย
จะเบิกความด้วยว่าเห็นจำเลยเป็นคนยิงผู้ตายซึ่งขัดกับที่เบิกความตอบทนายจำเลย
ถามค้านว่าได้ให้การต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าไม่เห็นใครยิงจะทำให้คำเบิกความที่ว่า
เห็นจำเลยเป็นคนยิงผู้ตายจะฟังไม่ได้ก็ตาม แต่ในส่วนที่ว่าตอนผู้ตายถูกยิงเห็น
จำเลยถืออาวุธปืนยาวลูกซองอยู่ก็รับฟังได้เหตุการณ์แย่งอาวุธปืนกันมีอยู่ 2 ตอน
ตอนแรกนายเอนกแย่งอาวุธปืนไปจากผู้ตายตอนหลังนางสาวสุชินกับนางวิลาวลัย
ช่วยกันแย่งอาวุธปืนดังกล่าวคือ ขณะที่นางสาวสุชินถืออาวุธปืนที่แย่งมาได้แล้วผู้
ตายจึงถูกยิงล้มในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะร้อยตำรวจตรีชัชวาลย์บุญธรรมเจริญ
พนักงานสอบสวนผู้เข้าร่วมชั้นสูตรพลิกศพผู้ตายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้าน
ว่า จากการชันสูตรพลิกศพผู้ตายถูกยิงในระยะห่าง มิใช่ระยะประชิดตัว ที่ผู้ตายถูก

ยิ่งจึงมิใช่เกิดจากปืนสั้นในขณะที่แย่งปืนกันดังที่จำเลยฎีกา ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับว่าได้ใช้อาวุธปืนยาวลูกซองยิงสวนไปในขณะที่ผู้ตายหันอาวุธปืนมาทางจำเลยเพื่อป้องกันตัว มิใช่ยิงขึ้นฟ้าดังที่จำเลยนำสืบ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าจากการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานปรากฏว่าปลอกกระสุนปืนลูกซองจำนวน 1 ปลอก ของกลางที่ยึดได้จากที่เกิดเหตุ กับปลอกกระสุนปืนที่ไ้ยิงเปรียบเทียบกับอาวุธปืนสั้นลูกซองของของกลาง มีตำหนิรอยเข็มแทงชนวนคล้ายคลึงกันแต่รอยตำหนิมีน้อยและไม่ชัดเจนพอ จึงไม่อาจตรวจยืนยันให้แน่นอนได้แต่ปลอกกระสุนปืนของกลางดังกล่าวไม่ได้ยิงมาจากอาวุธปืนยาวลูกซองจึงน่าเชื่อว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนของผู้ตายเองในขณะที่แย่งอาวุธปืนกันนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนสั้นลูกซองยิงจำเลยแล้วพลาดไปถูกนางสมควร ต่อมาอีกช่วงหนึ่งผู้ตายจึงถูกยิงปลอกกระสุนปืนของกลางจึงอาจเกิดจากการยิงของผู้ตายดังกล่าวส่วนปลอกกระสุนปืนที่ไ้ยิงผู้ตายพนักงานสอบสวนไม่ได้มาเป็นของกลาง ข้ออ้างของจำเลยนี้จึงฟังไม่ขึ้น ข้อนำสืบของจำเลยที่ว่าผู้ตายมิได้ถูกจำเลยยิงไม่มีน้ำหนักพอหักล้างพยานโจทก์ คิดฟังได้ว่าผู้ตายถูกจำเลยยิงจนถึงแก่ความตาย ส่วนที่จำเลยนี้จึงฟังไม่ขึ้น ข้อนำสืบของจำเลยที่ว่าผู้ตายมิได้ถูกจำเลยยิงไม่มีน้ำหนักผู้ตายถูกจำเลยยิงขณะอยู่ในบริเวณบ้านโดยไม่มีอาวุธปืนอยู่ในมือเพราะอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวนางสาวสุชินเป็นคนถืออยู่ ไม่มีภยันตรายที่ใกล้จะถึง อันจำเลยจะต้องป้องกันตัว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการป้องกัน เหตุที่เกิดในครั้งนี้ แม้ผู้ตายจะเป็นฝ่ายเริ่มด่าและทำร้ายจำเลยก่อน แต่จำเลยก็ได้ด่าทำร้ายตอบและถือมีดขอยู่ในมือพร้อมที่จะต่อสู้ทำร้ายผู้ตายด้วย การที่จำเลยกลับขึ้นไปบนบ้านเอาอาวุธปืนยาวลูกซองมายิงผู้ตายจึงเกิดจากการทะเลาะวิวาทต่อสู้กัน มิใช่เพราะถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นบันดาลโทษะดังที่จำเลยกล่าวอ้าง จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยให้

ลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน คดีโจทก์เฉพาะความผิดฐานนี้จึงต้องห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
วรรคแรก จำเลยจึงไม่อาจฎีกาในความผิดฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่
ได้รับอนุญาตได้และแม้ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยในความผิดฐานนี้ไว้
ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้แต่คดีนี้จำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนเอง และ
ให้การรับในชั้นสอบสวนว่าได้ยิงผู้ตายจริง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ
บรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ที่ศาลล่างทั้งสองไม่ลดโทษให้
จำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา สมควรแก้ไขโดย
ลดโทษให้จำเลย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นลดโทษให้ 1 ใน 4ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 12 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เพ็ง เพ็งนิตติ-บุญส่ง วรรณกลาง-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>